ހަސަން ސަޢީދު ވ. ދިވެހި ފުލުހުން (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2023] SC 37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/54 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

Hassan Saeedh v. Maldives Police Service

> ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރެފައި ހުއްދަ ނުހޯދައި މާލެ އައުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދިޔުން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، ނިންމުމުން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާތީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ހަސަން ސަޢީދު އަކީ 11 ޖެނުއަރީ 2005 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބަލް މަގާމުގައި ހުރި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިރު 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޑިއުޓީއަށް ނުހާޒިރުވެ ހުއްދަ ނުލާ ހަސަން ސަޢީދު މާލެ ދިޔައެވެ. ހަސަން ސަޢީދު އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީ އަށް ނުކުތުމަށް އަންގައިދެއްވިނަމަވެސް އޭނާ އެކަމަށް ނުކުތެވެ. އަދި ފަހުން މާލެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަނީ އުޅަނދު ފޮނުވައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީއާއި ގެ ކޮމިޝަނެއް އަދި ދިރާސާ އާއި 7 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 08 ޑިސެމްބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2223/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ

ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ހަސަން ސަޢީދު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެގުމާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް، ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ އާއި ކޮމްޕެންސޭޝަން ދިނުމަށް އެދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 29 އޮކްޓޯބަރު 2014 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ޚިލާފަށް ކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޙުކުމްކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ، ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުރުމުގައި 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ވަގުތެއްގައި ހުއްދަ ނުލައި [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] ނޫން [illegible] މަސައްކަތް ކުރުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކަންތަކާއި އެ ކަންތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީވެ، ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް [illegible] ކަމަށް ނުދާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

1. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް" އިން ސާފު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު [illegible] ހުރިގޮތުން ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވި ވާކަން [illegible]؛

2. އެ ފޯމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިނގި ގޮތުގެ ރިކޯޑުގައި ޓައިޕްކޮށްފައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

3. ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ([illegible]) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [illegible] ކަމާއި [illegible] [illegible] [illegible] ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ އަދި ސިވިލް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާ ދަޢުވާއެއް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމާއި، މޫސާ ނަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައި ވާކަން؛

4. ޑިއުޓީގައި ހުރި ފުލުހަކު ހުއްދަ ނުލައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާ އަދާ ނުކޮށް ހުރުމަކީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުންނާއި މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ބެލެވޭތީ، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]؛

5. ޙަސަން ސަޢީދާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ވާކަމާއި، ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ކަމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ޙަސަން ސަޢީދު އަށް އެންގިފައި ވާކަމުން، އިޖުރާއީ އިންޞާފުވެރިކަން ގެއްލިފައި ވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/54 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ޙަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 05 ނުކުތާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، އޭގެ ތަރުތީބުން ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ، ޙަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ [illegible] ޖެހިނަމަ އަށް [illegible] ކަމަށް ދައުލަތުން އިންކާރު ކޮށްފައި ނުވާއިރު، ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ދަސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، މަޤްޞަދު ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވާކަން ވަޒީފާ ފަރާތުން ސާބިތު ކޮށްދެވިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ އެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ބުނެފައިވާ ނުކުތާތައް ހުށަހެޅުނު ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފު ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެން ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދެއްވި، ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ދިވެހި ސަޤާފީ ކަމުގައިވާ ހުއްދަ ނޫނަސް ޖެހިގައި ހުށަހަޅައި މާލީ އަދަދު އެއް މި ދައުލަތުގައި އޮތް ދަށަސްވާ ބަޔާނުގައެވެ ހުކުމެއް ނުކުތާއެވެ، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތިރީގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަޔާނުގެ ދެކުނުގައި ތަރުތީބުވެއެވެ ހުކުމް ކަމަށާއި، ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ނެތި ފުލުހުން ވަޒީފާ އިން މުއްދަތަކަށް ވަކިކުރަން ޖެހިފައިވާ ނުކުތާގައި ފަރާތް ކަމަކީ، ޙަސަން ސަޢީދު ހުރި އަމަލަކީ މަޖުބޫރު ހުކުމުގެ ކަމަށް ބަލާފައި ހަމައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުސޫލު އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލިގެންނުވާކަން ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅި އަދި ނުކުތާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދައިގެ ނަޒަރު ވެ. ސިފައިން ދަ އިންޖިނިއަރިންގ ފުރުޞަތުދީ ޤާނޫނީ ޤަޟިއްޔާގެ ބައި ބައްލަވާލެއްވުމާ އުސޫލުގެ ދަރަޖަ ބަލައި ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްވެސް އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާ ނަމަވެސް، އެ ހުއްދަ މުރާޖަޢާ ކުރައްވަން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ނުލާ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކުރުމަށް މުޅި ގޮތް ކަނޑައަޅައި ވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކުގެ ޤާނޫނީ (އިސްތިޢުނާފު) ވެ. އެއީ ޑިޕާޓްމަންޓް ކޯޓުން ޤަޟިއްޔާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރު ބޭނުމަކީ ޤާނޫނީ ޤަވާޢިދު ވެ. އަންގަވާފައި ވާތީ ނިޔާ ޤަޟިއްޔާ ގައި ބައްލަވާލެއްވުމާ އުސޫލު ނިންމާފައި ވަނީ ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދެއްވި، 14 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" (DBMF/2012/70) އިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޯޑުން ނިންމިކަން އަންގާކަން ނޯޓިސް ތަފާސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޯޑުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަށްމަށްކަމުގައި ވިޔަ ހުއްޖަތެއް ދޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ، ހައިކޯޓަށް އަމަލު ހުށަހެޅުން ފޯމު (DBMF/2012/93) ގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލައިގަތުން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި، އާދައިގެ ނަޒަރު ވެ. ސިފައިން ދަ އިންޖިނިއަރިންގ ފުރުޞަތުދީ ފުރުޞަތު ޤަޟިއްޔާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޖެހިފައި މަޖުބޫރުވާ އެފަދަ ފަރާތް ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ހަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ފުރުޞަތު ކަމުގެ ފިޔަވަޅު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބޭއްވުނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާތީ، އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ނެރުމަކީ ސަބަބު އެއްނެތި ޢަމަލެއް، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤަވާޢިދާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް މަރުޙަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޙަސަން ސަލީމްގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤު ކުރެވި، އެ ނިންމުން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިރުޝާދު ދެއްވުމުން ފުރަތަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ހުރި ބޭފުޅާ ކަމުގައިވާ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ޙަސަން ސަލީމާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގައި، ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި ބަސްބުނުމަށް ދިފާޢު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީ، ވަކިކުރާ ސަބަބު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް 13 ޑިސެމްބަރު 2012 ގައި އޭނާއަށް އަންގާފައިވާތީ، އިޖުރާއީ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލުވާފައިވާ ކަމަށް ނުވެއެވެ.

4. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަކި ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށް ވާތީ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކީ ތުހުމަތުން ދިފާޢުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަޙުސެއް ނޫންކަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަނެވޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

5. ފަސްވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ޤަވާޢިދުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަޙުސެއް ނޫންކަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަނެވޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމުން، ޖަސްޓިސް ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔާއި ޖަސްޓިސް ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު) އަދި ޖަސްޓިސް ހުސްނުއްސުޢޫދު ތާއީދުކުރައްވައި، 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ޖަސްޓިސްކޮޅުގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަސޭހައިން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކީ ވާސިލު ވުމުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި، އެ ކޯޓަށް ކުށެއް ހިނގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަން ފެންނަން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަސް، ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެއެވެ. މިއީ ޙާޖިމަތު މަނިކު ވ. މަޙްރަމް ފަރުހާދު ވަޙީދު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ) ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމައެވެ.

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ބަހުސްއެއް ނޫން ކަންކަމާމެދު، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ނުކުތާ ބަލައިގަނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވެއެވެ.

4. ފުރުޞަތަކީ، ހުވަފެން މަތިގައި ދިޔަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އަމަން ބަދަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމަށް ވެސް، ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޓު އަމުރު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ޤާނޫނު ބަލަހައްޓާގޮތް ތަފާތުވުމުގައި ނިޒާމުތަކާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ފުރުޞަތުގެ ދަރަޖަ ނިޒާމީކޮށް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މިންގަނޑު ކުރިމަތިލާ ގަވާއިދުތަކަށް ބަލާ ކަމުގައި ކުރެވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ނަޝީދު)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފާރޫޤު ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ނިޝާފް މާނިކު) އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު).)

5. ފުރުޞަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އާންމު ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހިމެނެއެވެ. ފުރުޞަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ފުރުޞަތުގެ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

6. ފުރުޞަތުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަތު ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ފުރުޞަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ވާޖިބު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ސަރަހައްދެއްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކަށޭނެ ބާރު ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރުޞަތުގެ އިންޒާރުދީ ގަވާއިދު ކޯޓު ތަނބަރުކޮށްވެސް އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތަކާ އުސޫލުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީދު ޒާބާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބުތަކެއް ބަޔާނީ ދެއްކުމަށް ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަފްޞީލު ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ބުރަވުން ބިނާވާ އެކަށޭނަ ހެއްކެއް އެ ވަގުތު ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތްތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ.

8. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަސްއޫލު ބުރަދަނުގެ ގާއިމުވެފައިވާކަން ވޯޓު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ) ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

9. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބެލުމުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ފުލުހަކު ޚިދުމަތާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސާބިތުވެފައިވާ، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން އޮޅުނު މިހާރު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ އެކަން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބޯޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުވަތަ ބޮޑު އަދާކުރަން ކަމެއް ކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންމެކަމެއްގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ބޭނުން ނުވަތަ ކޮމިޓީ އެއް ފެނުމުން، މި ނޫން ކަން ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

10. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބުނާ ވަޒީފާއިން ފުރުޞަތުގެ މަރުޙަލާގެ ތަފްޞީލުގައި، އެހިނގާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަމިއްލައަށް ބޭރުވެ އެ މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހޭ އެއް ހުއްދަ ނުލައި ބޭރަށް ދިއުން، ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި 14 ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވެ ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

11. ފުލުހުންނަކީ ދީނީ ގޮތުން އަޚްލާޤު، ރުޙާނީގެ މަތީގައި މިސާލު ދިރިއުޅުން އަމަލުކުރުމާއި، ގައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ގާއިމު ކުރުމުގެ ޒިންމާގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާއިރު، މި އުސޫލުން ބޭރުން ޖެހޭ އަން ނުކުތާތަކުން އިޖްތިމާޢީ، އަމިއްލަ އަން ޖެހޭ އަން ނިކުންނާނެ ފަށައި ކަންތައްތަކާއި ޖެހޭ ދުރުކަން ދިރުން ވަރު ކަން ކަމާ ވަކިން ސިޔާސީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮންމެކަމެކެވެ.

12. މިހެންކަމުން ފުލުހުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދުށް އަލަށް މިންވަރުގައި ބަޔާންތަކަށް ކުށުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ނުވަނަގޮތެއް، އެ ވަސީލަތުގެ ނަތީޖާ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހިސާބު ދިޔަ މުޖުތަމަޢުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ، ކުރި ރައްޔިތުން މަޤާމު ކުރެވޭން ކަމަކަށް ބަލާނެ ހަމައެކަނި ނޫނެވެ. އެހެނީ، ކަމެއް މައްޗަށް ދެކޮޅުވެރިވުމަކީ ފާނަމަ، އެކަން ސާބިތުވާތީ ކަނޑައެޅުން ނުކުތާތަކަށް ލާޒިމު ވޭނެއެވެ.

13. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެން ވެއެވެ. އެ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މަސްއޫދު 2017/SC-A/38 ގައިވާ ގޮތުން، އެންމެ ކުޑަމިނުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ނުވަތަ އިޖްރާއަތުތަކާއި ނުވަތަ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ހުންނަ ސަބަބުތައް (ތުހުމަތު ދޭން ހުންނަ ތަފްޞީލާއެކު) އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމާއި، ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވެ ތުހުމަތު ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނޯޓިސް ތައްޔާރުވުމަށް ފުދޭވަގުތެއް އަޅަން ނިންމައިލިނަމަ، އެ ނިންމުން ލިބުމުން އެ ފުލުހަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

14. ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީ އިން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އޮޅުން ފިލާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އެ ނިންމުން ހަވާލުކުރަން ބަލާއިރު އެ މީހަކު ވީ ތަނެއް ނޫނިއްވަނަމަ ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއި ހަވާލާދީފައި އިދާރީ ކުރަނަމަ، އަދިހަކު އޭގެ އެޑްރެސް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ސްޕީޑް ޕޯސްޓް ސަރވިސް އަށް މޫދުމާއި އެޑްރެހަށް ފޮނުވުން އެ މިހުމާއެ ފުނުނުމުން ފުދޭނެއެވެ.

15. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ކަނޑައެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން އޮންނަ ކަންކަމީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމަށްފަހު، ފުލުހުން ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޮންނަ އިދާރީ މަސައްކަތެވެ.

16. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން ދަފްތަރުގައި ދީނަ ހިއްވިޔާއް ދަރު ކާބަރު ހުރަހަގޮތި ވާނަމަ، ދިރުވި ހައްތުގެ ހައިކޯޓަށް އަދަލު ހުރަހަގޮތު ލިބުމުއްގެ މައްސަލަ ދިޔައިތަކާ ކުރާއިރު ނުކުރެވޭކަން، އެއް ލިބުމަށްވެރި ވީނަ ލިބުމުން ފުންނަން އަދި ހަކީގަތަން ބައްދަލުއް ނާދެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި، އާމުންގެ ނާޖާއީ ވ. ސިޔާބް އަކު އިންބެހެއްޓުމަކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިފާއިހާޅީގެ ސިޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ އަދު ހަވި ބަލައިގަތުމާ ބޭނުން އުސޫލުތަކާއި ތަޢުލީމީ ކުރަން ޖެހިދާނު ޤާނޫނީ ބަހުސެއް އުފެދިގައި ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނެކްސްބިސް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީއްޔަތު ކަމާއި (constitutionality) އަދި ޤާނޫނީއްޔަތު (legality) ގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

މޫސާ ނަސީމް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޫސާ ނަސީމް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއިދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް މަސްޢޫދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޠަބީޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްދީފައި ވާކަން ވަޒީފާ ފަރާތުން ސާބިތު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝާދު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުންފެށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޠަބީޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވުނު ވީތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވީތޯއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް (އެބަހު ދެވޭނެ ހުށަހަޅާ ތުހުމަތު ނުވަތަ ޗާޖު) އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމާއި، ބޭގެ ނުވަތަ ކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި ހާޒިރުވެ ތިމާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ނިންމި ނިންމުން ލިޔުމުން އެ ފުލުހަކަށް އަންގައިދިނުން ފުރިހަމަ ވާންޖެހެއެވެ.

3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޓު އޭގެ ކަނޑައެޅުމުގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވާކަ ބަދަލުގައި ޖިނާއީ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެ ގާނޫނުގެ ދަރަޖައިގެ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ އައު ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ގިނަ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތް އަޑު އިއްވުމަކުން ބަދަލެއް ނާންނަ ހާލަތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާ މަޖުބޫރު ކުރަން ޖެހިދާނެ ޤާނޫނީ ބަހުސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް [2023] SC 37 ގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަންލޭންޑް ހޯޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަންޖަލީން މާރީ ނާޒިއު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަންލޭންޑް ހޯޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަންޖަލީން މާރީ ނާޒިއު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރި ކަމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. (އެ އުސޫލު [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ސަރވިސް) (މި ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޕޮލިސް އަށް ފެންނަ ކަމުގެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބޭރުވާނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
2. މި ޤަޟިއްޔާ އަކީ ފަދަ، ފުރުސަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމުގައި ތާބިޢު އިޖުރާއަތުތަކަށް ބަރާބަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/35 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް (މި ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައި ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުން މަނާކަމުގެ އުޞޫލު ބައްލަވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރުމުން ސަބަބު ތަކުގެ [illegible] [illegible] އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވާތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛
2. އަދި އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް [illegible] [illegible] [illegible] ބިނާވާ [illegible] [illegible] އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ވަގުތު އޮތުމާ ނުވަތަ ނުއޮތުމާ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛ މިއެވެ.
3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރަން މިންގަނޑުތަކާ [illegible] [illegible] ޖެހެއެވެ.

އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޢަލީ ނަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރަން މިންގަނޑުތަކާ [illegible] [illegible] ޖެހެއެވެ.

މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަޔާޒް އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެފައި ވޭތޯ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ކުޑަވާންޖެހޭނެކަމެވެ.

ފާޠިމަތު މަނިކު ވ. މަރްޔަމް ފަރުޒާނާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާޠިމަތު މަނިކު އާއި މަރްޔަމް ފަރުޒާނާ ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠްބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

ޙުސައިން ޒަކީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2021] SC 01 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙުސައިން ޒަކީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާރަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރުވާ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

[illegible] [illegible] މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 05 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] [illegible] މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާރަގަ ކުރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރުވާ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޢުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން އޮންނަން އެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 59 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޢުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން އޮންނަން އެވެ.

ކަބީރުﷲ ހަސަން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2021] SC 75

ފަރާތްތައް: ކަބީރުﷲ ހަސަން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާރަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ގާނޫނީ ތަފުސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމާއި. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2021] SC 77

ފަރާތްތައް: ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާރަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ގާނޫނީ ތަފުސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމާއި. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.